

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 920/2533

นายพิริยะ มณีรัตน์ฯ

โจทก์

นางนพ ส่งสวัสดิ์หรือมณีรัตน์ กับพวก

จำเลย

นางนพ ส่งสวัสดิ์ หรือมณีรัตน์ จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุปรีชา ศุภรวงศ์ ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 162,164)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการเช่าตึกแถว 2 คูหาเลขที่ 393 ถนน
โกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2516 ระหว่างจำเลยที่ 1นางบุญเกื้อแก้วกาญจนลพและจำเลยที่ 2 ให้
ขับไล่จำเลยที่ 2และบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาท และห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23 สิงหาคม2517 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 2
และบริวารจะออกไปจากตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองต่างยื่นฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 151,150,156)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ส่วนเรื่องค่าเสียหายจำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 117,127)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องให้เพิกถอนนิติกรรมการเช่าตึกแถวพิพาทและขับไล่จำเลยที่ 2และบริวารออกจากตึกแถวพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนในเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายรายเดือน ๆ ละ 600 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องให้เพิกถอนนิติกรรมการเช่าตึกแถวพิพาทและขับไล่จำเลยที่ 2และบริวารออกจากตึกแถวพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนในเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายรายเดือน ๆ ละ 600 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่

พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>